



ליבה ג.א. סוכנות לביטוח פנסיוני (2024) בע"מ
ח.פ. 517024733 • רישיון תאגידי 51024733 • תחום פנסיוני • בתוקף עד 31/12/2026
חרושת 10, קריית ביאליק 2641417

הסכם מימוש זכויות

טיפול בתביעות ביטוחיות • הלקוח מתקשר עם ליבה • זה אינו הסכם משיכת חיסכון פנסיוני

מספר תיק:	תאריך:	בעל רישיון יחיד:
נערך ונחתם בין ליבה ג.א. סוכנות לביטוח פנסיוני (2024) בע"מ, ח.פ. 517024733, רישיון 51024733, מרחוב חרושת 10 קריית ביאליק (להלן: "ליבה" או "החברה"), לבין הלקוח שפרטיו נקובים להלן (להלן: "הלקוח").		
יום, חודש ושנת חתימה:		
שם הלקוח:		
מספר זהות:		
כתובת:		
טלפון:		
טלפון נוסף:		
דוא"ל:		

האמור בהסכם זה בלשון זכר הוא לנוחות בלבד ומתייחס גם לנקבה.

מבוא

והואיל והלקוח מבקש שירות מקצועי למימון ומימוש זכויות ביטוחיות, לרבות תאונות אישיות, סיעוד, נכות מתאונה, אובדן כושר עבודה, מחלה קשה, בריאות, זכויות כלפי גופים מוסדיים, קופות וקרנות לפי תנאי פוליסה או תקנון; והואיל וליבה מצהירה כי השירות הוא מימוש זכויות וטיפול בתביעה כהגדרתה בחוזר סוכנים ויועצים 3-10-2018, ואינו שיווק פנסיוני למשיכת חיסכון, אינו המלצה למשיכת תגמולים או פיצויים, ואינו תחליף להסכם השיווק הפנסיוני; לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

סעיף 1. מהות השירותים

- ליבה תספק ייעוץ תביעותי-ביטוחי, ניתוח מצב, גיבוש אסטרטגיה להגשת תביעה, ליווי והגשת תביעות למימון זכויות לפי המקרה האישי.
- השירות אינו משפטי ואינו רפואי, אינו ייצוג בבית משפט, ואינו חוות דעת רפואית. ליבה אינה מתחייבת לתוצאה, ואינה צד ליחסים בין הלקוח לגוף המוסדי.
- אם יידרשו משיכה, פדיון, ניוד, איחוד קופות או הלוואה כנגד צבירה – הטיפול לפי הסכם זה ייעצר לעניין אותה פעולה. ייפתח הסכם שיווק פנסיוני ומסמך הנמקה, ורק בעל רישיון יחיד יחליט.
- גורם תפעולי, אם יועסק, יפעל רק באיסוף מסמכים, סריקה, הזנה ומעקב. לא ייעץ, לא יגבש אסטרטגיה מול הלקוח, ולא ימליץ מה לתבוע.
- אם השירות חורג מרישיון פנסיוני, לא ישולב באותה שיחה מכירת מוצר ביטוחי או פנסיוני, לפי סעיף 4(ו1) לחוזר 3-10-2018 / 10-10-2022.
- חתימה במסרון או בדוא"ל, עם זיהוי החותם, חותמת זמן והעתק ללקוח, דינה כחתימה על הסכם זה. אם מתברר שנדרשת משיכה, פדיון, ניוד או הלוואה כנגד צבירה – הסכם זה נעצר ועוברים להסכם השיווק הפנסיוני.

סעיף 2. סוג התביעה

- ☐ סיעוד
☐ אובדן כושר עבודה
☐ נכות מתאונה
☐ תאונות אישיות
☐ מחלה קשה
☐ בריאות
☐ חיים / מוות – יורשים
☐ נכות או שארים בקרן פנסיה (תביעת כיסוי, לא משיכת חיסכון)
☐ אחר

גוף מוסדי:

מספר פוליסה / חשבון:

תאריך האירוע:

סעיף 3. התחייבויות הלקוח

- למסור מידע ומסמכים מלאים ונכונים, ולחתום על יפויי כוח ועל מסמכי הגוף המוסדי.
- חתימתו אינה מפרה דין או הסכם אחר, ואין מניעה משפטית להתקשר.
- ליבה אינה מספקת שירות משפטי או רפואי. העברת מידע רפואי לצד שלישי תיעשה רק לאחר הסכמה נפרדת ומפורשת לאותו גורם ולאחר מטרות.
- לשאת בעלות צד שלישי שאישר בכתב מראש.
- לא למסור מסמך מזויף או חלקי במכוון. שיפוי רק על נזק ישיר שנגרם מהצהרה כוזבת בזדון.
- להגיע לפגישות, לבדיקות רפואיות ולוועדות שנדרשות מצד הגוף המוסדי לצורך התביעה. ליווי משפטי לוועדה אינו כלול אלא בהסכם נפרד עם עורך דין.
- להודיע על כל תשלום שהתקבל בחשבון או לידי בקשר לתביעה תוך שלושה ימי עסקים, לרבות המחאה, העברה בנקאית או קצבה.
- ידוע לו שחלק מהפעולות ניתן לבצע בעצמו מול הגוף המוסדי, ובחר בכל זאת בשירות ליבה.
- היעדר שיתוף פעולה: הודעה בכתב, ארבעה עשר ימים לתיקון, השהיה אפשרית. אין חיוב אוטומטי בסכום קבוע ללא הוכחת עבודה.

סעיף 4. התמורה

- שכר הטרחה הוא על בסיס הצלחה בלבד, אלא אם סומן שכר קבוע לחוות דעת ראשונית. אם לא מולא סכום – אין שכר קבוע.
- שיעור ההצלחה מתוך הסכום ששולם בפועל ללקוח בקשר לתביעה זו, לפני ניכוי מס במקור. לא מתוך משיכת חיסכון פנסיוני, ולא מתוך כספים שהיה מקבל גם בלי הטיפול.
- קצבה חודשית שאושרה עקב הטיפול: לפי השיעור והחודשים שלהלן, או סכום מהוון שיוסכם בכתב לפני הגבייה.
- אין כפל שכר על אותו סכום.

5. מועד תשלום: שבעה ימי עסקים מקבלת הכספים, כנגד חשבונית.
6. אין קיזוז מחשבון בנק בלי הרשאה נפרדת בכתב.
7. אם נגבה מראש שכר בגין קצבאות עתידיות והקצבה הופסקה – החזר יחסי תוך שלושים ימים, בתשלום אחד, ליורשים כנגד צו ירושה או צו קיום צוואה.
8. אי-הצלחה: אין שכר הצלחה. ניתן לגבות רק שכר קבוע שנקבע מראש לחוות דעת, אם סומן, וכן הוצאות צד שלישי שאושרו.
9. ביטול אחרי הגשה ואז קבלת כסף – שכר ההצלחה חל. ביטול אחרי הגשה בלי כסף – שכר עבודה מתועד לפי השכר השעתי והתקרה, או עשרים אחוז משכר ההצלחה הצפוי שנרשם בכתב במועד ההגשה, לפי הנמוך.
10. אם שולם ללקוח סכום חד-פעמי או רטרואקטיבי הנמוך משכר ההצלחה שחל – ישולם תחילה הסכום שהתקבל, תוך שבעה ימי עסקים כנגד חשבונית. יתרת השכר תשולם בפריסה חודשית שווה שתיקבע בכתב במועד קבלת הכספים, עד מספר התשלומים שלהלן. אין חובה להפקיד המחאות דחיות כתנאי לקבלת השירות.

שכר קבוע לחוות דעת ראשונית, ש' בתוספת מע"מ (ריק = אין):

שיעור הצלחה באחוזים, בתוספת מע"מ:

שיעור מקצבה חודשית באחוזים:

מספר חודשי קצבה:

שכר שעתי אם ביטול אחרי הגשה בלי הצלחה, ש':

תקרת שכר שעתי, ש':

מספר תשלומים מקסימלי לפריסת יתרה אם הסכום החד-פעמי נמוך מהשכר:

סעיף 5. הוצאות נלוות

1. הלקוח יישא באגרות, חוות דעת רפואיות, בדיקות, ייעוץ מקצועי שאושר, תרגומים, משלוחים ונסיעות שנדרשו לצורך התביעה – רק לפי חשבונית ורק אם אישר בכתב מראש, למעט משלוח שגרתי עד חמישים שקלים.
2. ליבה לא תתקשר עם מומחה על חשבון הלקוח בלי אישור מראש.

סעיף 6. ביטול

1. ביטול לפי חוק הגנת הצרכן בעסקה מרחוק או ברוכלות, במועדים הקבועים בדין, לרבות הארכות לאזרח ותיק ולעולה חדש. לא ניתן להתנות על כך.
2. תחילת מתן השירות לעניין קיצור זכות הביטול, ככל שהדין מתיר, לא תהיה העברת מסמכים גרידא אלא הגשת התביעה בפועל לגוף המוסדי.
3. אין פיצוי מוסכם של עשרת אלפים שקלים, ואין חיוב ללא הוכחת עבודה בשל היעדר מענה.
4. היעדר מענה ארבעה עשר ימים: תזכורת בכתב, השהיה, סגירת תיק בהודעה. שכר רק לפי סעיף 4.
5. קיבל הלקוח את הכספים – שכר ההצלחה נשאר חוב גמור גם אם ביקש לבטל לאחר מכן.

סעיף 7. יורשים וזכויות נפטר

1. טיפול עבור יורש מחייב צו ירושה או צו קיום צוואה, זיהוי, והסכמת כל מי שנדרש לפי דין.
2. מותר: איתור טכני, איסוף צווים, מילוי טפסים, משלוח בקשות והסבר טכני על סטטוס.

3. אסור לגורם תפעולי ואין להציג כהמלצה: מה לעשות עם הכספים, מאיזה מוצר למשוך, קצבה או סכום חד-פעמי. אלה שיווק פנסיוני – הסכם נפרד, הנמקה ובעל רישיון.

סעיף 8. סודיות ומידע רפואי

1. סודיות מלאה על מידע אישי, רפואי ופיננסי גם לאחר סיום, למעט גילוי לפי דין, רשות, או גורם שאושר במפורש.
2. מידע רפואי הוא מידע רגיש. שימוש רק לצורך התביעה.
3. הקלטת שיחות בידיעת הלקוח ולצורך תיעוד השירות.
4. ליבה היא בעלת השליטה. עיבוד אצל גורם תפעולי – בהסכם עיבוד מידע. התיק נשמר אצל ליבה במערכת מאובטחת.

סעיף 9. משך וסיום

1. בתוקף עד סיום הטיפול, ביטול כדיון, או הודעת ליבה על סיום בהודעה של שבעה ימים, או מיידית במקרה של הצהרה כוזבת בזדון.
2. טיפול עשוי להימשך חודשים או שנים. אורך הטיפול אינו מבטל זכויות ביטול קוגנטיות ואינו מחייב שכר הצלחה בטרם הצלחה.

סעיף 10. ריבית פיגורים

על שכר שחל לפי סעיף 4 ולא שולם במועדו יחולו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, ולא ריבית חוזית של אחוז לחודש.

סעיף 11. סמכות שיפוט

1. הדין החל הוא דין מדינת ישראל.
2. סמכות השיפוט: בתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.
3. אין חובת בוררות. ניתן להסכים בכתב על גישור או בוררות רק אחרי שעלה סכסוך.

סעיף 12. מסמכים נדרשים

לצורך הטיפול הלקוח ימציא ויחתום, לפי העניין:

- ☐ ייפוי כוח / הרשאה לגוף המוסדי, בצירוף צילום תעודת זהות
- ☐ טפסי תביעה של הגוף המוסדי
- ☐ ויתור סודיות רפואית של הגוף המוסדי
- ☐ פוליסה / אישור כיסוי / דוח שנתי
- ☐ מסמכים רפואיים ומסמכי האירוע
- ☐ צו ירושה או צו קיום צוואה – אם הטיפול הוא ליורש

סעיף 13. שונות

- הלקוח מצהיר שקרא והבין. השירות אינו כולל ליווי משפטי לוועדות מעבר להגשת מסמכים, אלא בהסכם נפרד עם עורך דין.
- שינוי ייעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.
- הודעה בדוא"ל: יום עסקים אחד. דואר רשום: שלושה ימי עסקים.
- אם סעיף בטל – יצומצם למותר. יתרת ההסכם תעמוד.

סעיף 14. הצהרה לפני חתימה

- הבנתי שזה הסכם תביעות ומימוש זכויות, ולא הסכם למשיכת חיסכון פנסיוני.
- הבנתי ששכר ההצלחה חל רק אם התקבל כסף בפועל מהתביעה.
- הבנתי את זכות הביטול לפי חוק הגנת הצרכן.
- קיבלתי העתק לפני תחילת השירות.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ליבה – מורשה חתימה וחתימה	הלקוח – שם מלא ומספר זהות
חתימה	חתימה
תאריך	תאריך